

대여금 채권매각공고 및 환가포기공고

(채무자 김미정의 파산관재인 변호사 김종화)

1. 매각대상 채권 내역

구분	채권내역	채무자	매각대상 채권금액(원)	비고
1	대여금 채권 (인천지방법원 부천지원 김포시법원 2023차전3413 지급명령)	왕환식	99,849,511	2023. 3. 26.부터 다 갚는날까지 연 18%의 비율에 의한 지연손해금 포함
합 계 금			99,849,511	

2. 입찰기일 및 최저입찰가

차수	입찰기일	최저입찰가 (단위 : 원)	입찰보증금	비 고
1회차	2026. 8. 20.	90,000,000	입찰금액의 10%	마감일 오후 4시까지 우편 도착분에 한함.
2회차	2026. 8. 27.	50,000,000		
3회차	2026. 9. 3.	30,000,000		
4회차	2026. 9. 10.	10,000,000		
5회차	2026. 9. 17.	8,000,000		
6회차	2026. 10. 1.	5,000,000		
7회차	2026. 10. 8.	3,000,000		
8회차	2026. 10. 15.	1,000,000		

○ 개찰일시는 위 입찰마감일 오후 6시이며, 희망자는 참관할 수 있음.

3. 입찰방법 및 일시·장소

가. 매각방법 : 최고가 입찰가에 입찰

- 파산관재인의 사무실로 첨부된 응찰서(매수의향서)를 동기우편 방식으로 제출.

- 반드시 봉투에 **“채무자 김미정의 대여금 채권 매수의향서 (입찰회차)회차 입찰서**

재중” 이라 작성하여야 하며 마감일까지 우편 도착분에 한합니다.

- 입찰서 입찰 금액란에 입찰 금액을 기재한 후 변조방지를 위해 금액란을 투명테이프로 붙여 주시기 바랍니다.

※ 방문 입찰은 허용하지 않으며, 봉투 겉면에 위와 같이 기재하지 않아 개찰일시 이전에 개봉된 경우에는 입찰 무효로 처리하오니 유의하여 주십시오.

나. 입찰장소 : 인천 미추홀구 학익소로 29, 3층 304호(학익동, 석목법조빌딩)

채무자 김미정의 파산관재인 변호사 김종화 법률사무소

다. 입찰보증금 입금계좌 : 국민은행 089601-00-010830, 예금주 김종화

4. 입찰의 성립

- 입찰마감일까지 첨부된 응찰서(매수의향서)를 **우편제출 하여야 함**(우편입찰만 가능합니다).
- 입찰서는 입찰서 제출 마감일자 우체국 소인이 찍힌 것까지 유효하며, 반드시 입찰서 봉투 표면에 **“채무자 김미정의 대여금 채권 매수의향서 (입찰회차)회차 입찰서 재중” 이라 표시하시기 바랍니다**(예시 : 채무자 김미정의 대여금 채권 매수의향서 1회차 입찰서 재중).
- 입찰보증금은 입찰서 제출 마감일까지 입찰보증금 입금계좌로 입금이 완료되어야 하며, 입찰보증금이 입금되지 않은 입찰은 무효 처리됩니다.

5. 낙찰자 결정

- 최고가 응찰자를 낙찰자로 합니다.
- 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 즉석에서 또는 서면으로 최고가 이상으로 재입찰을 실시하여 결정할 수 있습니다.

6. 계약체결 및 대금 납부방법

- 가. 입찰보증금은 입찰서 제출 마감일까지 입찰보증금 입금계좌 파산관재인인 계좌(국민은행 089601-00-010830, 예금주 김종화)로 입금이 완료되어야 하며, 입찰보증금이 입금되지 않은 입찰은 무효 처리됩니다.
- 나. 낙찰자는 낙찰 결과를 통지받은 후 즉시 파산관재인인과 매매계약을 체결하여야 하며, 정당한 사유 없이 이에 응하지 않을 경우에는 낙찰을 무효로 합니다.
- 나. 계약체결시 입찰보증금은 계약금으로 전환됩니다.
- 다. 위 낙찰에 따른 매매계약은 인천지방법원 파산6단독의 허가를 받는 것을 효력발생의 정지조건으로 하고, 허가를 득하지 못할 경우 입찰보증금(계약금)은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환합니다.
- 라. 매매대금은 매매계약허가가 날 경우 허가사실을 통보받은 날로부터 7일 이내에 잔금을 지급하여야 하고, 이를 위반할 시 매매계약은 무효로 하고 계약금은 위약금으로 몰취되어 반환하지 아니합니다.
- 마. 낙찰자는 파산관재인인과의 계약 체결 후 즉시 위 매각대상 자산(채권)을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 위 매각대상 자산(채권)에 관한 권리이전에 따른 절차 및 비용 등은 낙찰자가 부담합니다.

7. 입찰서류

- 가. 개인 : 응찰서(인감도장 날인, 본인발급 인감증명서 첨부), 주민등록등본, 신분증
- 나. 법인 : 응찰서(인감도장 날인, 법인인감증명서 첨부), 법인등기사항전부증명서, 대표자 신분증
- ※ 대리인의 경우 위임사실을 증명하는 서류(위임장 및 인감도장날인, 인감증명서) 첨부.

8. 유의사항

- 가. 낙찰자는 위 매각대상 자산(채권)을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 어떠한 경우에도 파산관재인인에 대하여 위 매각대상 자산(채권) 자체의 하자 또는 이에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없습니다.
- 나. 낙찰자는 낙찰에 따른 매매계약이 체결된 이후에는 의사표시의 하자 등을 이유로

계약을 취소하거나 계약의 무효를 주장할 수 없습니다.

- 다. 입찰참가자는 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 신청 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- 라. 파산관재인은 매각대상 자산(채권)에 관한 하자, 부존재 등 흠결사항에 대하여 일체의 책임을 부담하지 않습니다. 파산관재인은 위 매각대상 자산의 현 가치를 보장할 수 없으므로, 입찰참가자는 그 자산의 가치 및 존재 여부와 현 가치, 권리제한 사항, 권리 소멸사항 등을 본인의 책임하에 판단하여 입찰 여부를 결정하여야 합니다. 특히 파산관재인은 위 매각대상 자산(채권)에 대한 가치를 보장하지 아니하므로, 입찰참가자는 위 매각대상 자산(채권)과 관련하여 파산관재인에게 어떠한 이익제기도 할 수 없으며 권리제한 사항 및 권리 소멸사항 등 일체의 사항을 전적으로 본인의 책임하에 판단하여 입찰 여부를 결정하시기 바랍니다.
- 마. 매각기일에서 유찰되는 경우 위 매각대상 자산(채권)에 관하여 환가를 포기할 예정입니다. 환가가 포기된 자산들은 채무자 김미정의 자유재산이 되어 김미정이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다(환가포기는 인천지방법원 파산6단독의 허가를 전제조건으로 합니다).

9. 기타 사항

기타 자세한 사항은 파산관재인 사무실로 문의하시기 바랍니다.

전화 : 032-425-5665, 팩스 : 032-876-5664

채무자 김미정의 파산관재인 변호사 김종화



채무자 김미정의 대여금 채권 ()회차 입찰서

1. 입찰대상 채권 내역

별지목록 기재와 같습니다.

2. 입찰금액

입찰금	금 _____ 원(₩ _____) ※ 주의 : 입찰금은 최저입찰가액 이상이어야 합니다.
입찰보증금	금 _____ 원(₩ _____) ※ 주의 : 입찰보증금은 입찰금액의 10%입니다. 입찰보증금은 각 회차별 입찰서 제출 마감일까지 입찰보증금 납입 지정계좌로 입금되어야 합니다.

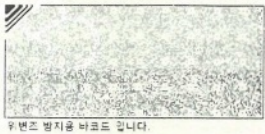
귀 재단이 제시한 입찰에 관한 제반사항에 동의하며, 위 금액으로 매수하고자 응찰서를 제출합니다.

※ 첨부 1. 인감증명서 (법인 : 법인인감증명서, 대표자신분증 사본) 1부
2. 주민등록등본 (법인 : 법인등기사항전부증명서) 1부
3. 대리인의 경우 위임장(본인 인감증명서, 본인 신분증 사본 첨부) 1부
4. 입찰보증금 반환 계좌 사본(입찰자 명의 계좌) 1부

2026년 월 일

입찰자(응찰자) 주 소 :
주민등록번호 :
성 명 :
연 락 처 :

채무자 김미정의 파산관재인 변호사 김종화 귀하



인천지방법원 부천지원 김포시법원

지 급 명 령

사 건 2023차전 3413 대여금

채 권 자 김미정 (83)
김포시
소송대리인 변호사 박의준

채 무 자 왕한식 (68) 2023.8.4.송달, 2023.8.19.확정
김포시

청구취지와 원인 별지와 같다.

채무자는 채권자에게 별지 청구취지 기재의 금액을 지급하라.
별지 독촉절차비용은 채무자가 부담한다.
채무자는 이 명령이 송달된 날부터 2주일 이내에 이의신청을 할 수 있다.

2023. 7. 31.

사법보좌관 윤선



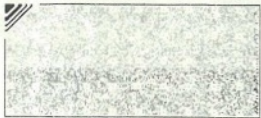
정본입니다.
(채무자 왕한식 에 대한 강제집행을 실시하기 위한 것입니다.)

지급명령 확정 당시 주소는 아래와 같습니다.

채 권 자 김미정
김포시
소송대리인 변호사 박의준

채 무 자 왕한식
김포시

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



위변조 방지용 바코드입니다.



www.scourt.go.kr



문서출력용바코드

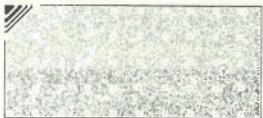
2023. 10. 5.

법원주사 최병진



※ 1. 채무자가 위 기간 이내에 이의신청서를 제출하지 않으면 이 지급명령은 확정
판결과 같은 효력을 가집니다.

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



청 구 취 지

채무자는 채권자에게 아래 청구금액 및 독촉절차비용을 지급하라는 명령을 구함

1. 금 99,849,511 원

2. 위 1항 금액에 대하여 2023. 3. 26.부터 다 갚는 날까지 연 18.0%의 비율에 의한
금원

※ 독촉절차 비용 268,200 원

(내역 : 송달료 62,400 원, 인지액 40,800 원

서기료 165,000 원)

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.

청 구 법 원 인



음성출력용바코드

1. 계약 체결 및 약정내용

채권자는 채무자와 금전소비대차계약을 체결하였습니다.

위 계약에서 채무자는 채권자에게 연 18.0%의 이자 및 원금을 2023년 6월 30일에 지급하기로 약정하였습니다.

2. 금전 대여

채권자는 위 계약에 따라 채무자에게 2022년 6월 28일에 100,000,000원을 빌려주었습니다.

3. 지급 청구

채권자는 채무자에게 위 대여금 지급을 청구하였습니다.

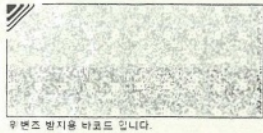
4. 채무 미지급

그런데 채무자는 채권자에게 2022년 7월 25일에 1,500,000원, 2022년 8월 26일에 1,500,000원, 2022년 10월 5일에 1,500,000원, 2022년 11월 28일에 1,500,000원, 2022년 12월 24일에 3,000,000원, 2023년 1월 25일에 1,500,000원, 2023년 2월 25일에 1,500,000원, 2023년 3월 25일에 1,500,000원을 각각 변제하였을 뿐, 현재 대여금 잔액 99,849,511원을 지급하지 않고 있습니다.

5. 최종청구이유

따라서 채권자는 신청취지와 같은 대여금과 소정의 손해금에 의한 금원을 지급받고자 본 신청에 이른 것입니다.

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



청구금액계산표

순번	대여금 잔액	변제 일	약정이율 적용기간	연체이율 적용기간	발생이자	이자합계	변제금	이자잔액	원금잔액
1	100,000,000	2022. 7. 25.	2022. 6. 28.~2022. 7. 25.	-	1,380,821	1,380,821	1,500,000	0	99,880,821
2	99,880,821	2022. 8. 26.	2022. 7. 26.~2022. 8. 26.	-	1,576,201	1,576,201	1,500,000	76,201	99,880,821
3	99,880,821	2022. 10. 5.	2022. 8. 27.~2022. 10. 5.	-	1,970,251	2,046,452	1,500,000	546,452	99,880,821
4	99,880,821	2022. 11. 28.	2022. 10. 6.~2022. 11. 28.	-	2,659,839	3,206,291	1,500,000	1,706,291	99,880,821
5	99,880,821	2022. 12. 24.	2022. 11. 29.~2022. 12. 24.	-	1,280,663	2,986,954	3,000,000	0	99,867,775
6	99,867,775	2023. 1. 25.	2022. 12. 25.~2023. 1. 25.	-	1,575,995	1,575,995	1,500,000	75,995	99,867,775
7	99,867,775	2023. 2. 25.	2023. 1. 26.~2023. 2. 25.	-	1,526,745	1,602,740	1,500,000	102,740	99,867,775
8	99,867,775	2023. 3. 25.	2023. 2. 26.~2023. 3. 25.	-	1,378,996	1,481,736	1,500,000	0	99,849,511

※ 사건 관련 정보

- 약정이율: 18.0%
- 연체이율: 18.0% (약정이율이 채권이율보다 높으므로 연체이율로 약정이율이 적용됨)
- 지급명령정보 송달 이후 적용 이율: 18.0% (연체이율이 소송촉진 등에 관한 특례법 상 법정이율(12%)보다 높으므로 대법원 1984. 2. 14. 선고 83다카1645 판결에 의하여 연체

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



용함)



건세기. 2023년 6월 30일

- 연체이자 계산초일: 변제기 다음날인 2023년 7월 1일
- 대여금: 100,000,000 원
- 대여일: 2022. 6. 28.

※ 청구금액 계산 방법

- 1) 대여금에 대하여 대여일부터 첫번째 변제일까지 발생한 이자(약정이자 및 연체이자 포함)를 계산하고 변제금으로 이자, 원금 순으로 변제함(민법 479조 비용, 이자, 원본에 대한 변제충당의 순서)
- 2) 다음 변제금이 있으면 이전 변제일의 다음날부터 다음 변제일까지 '이전 원금잔액'과 그 사이에 빌려준 '대여금'에 대하여 이자를 계산하고 변제금으로 다시 이자, 원금 순으로 변제함
- 3) 다른 변제금이 있으면 2)의 과정을 반복적으로 수행
- 4) 마지막 변제금의 '원금잔액'과 '이자잔액'을 청구금액으로 사용함

※ 계산표 용어 설명

- 이자합계: 전 순번 '이자잔액'과 '발생이자'를 합한 값
- 대여금 잔액: 대여금 또는 전 순번 "원금잔액"이 됨
- 이자잔액: '이자합계'를 '변제금'으로 변제하고 남은 이자잔액
- 원금잔액: '변제금'으로 '이자합계', '대여금 잔액'순으로 변제하고 남은 원금잔액(민법 479조 비용, 이자, 원본에 대한 변제충당의 순서)

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



두면의 명지를 바코드로 합니다.



www.scourt.go.kr



음성출력용바코드

정본입니다.

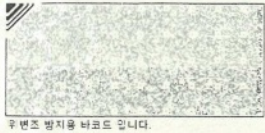
2024. 4. 30.

인천지방법원부천지원김포시법원

법원주사보 이승희



※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



우편도 받지를 바코드입니다.



www.scourt.go.kr
문서출력용바코드

인천지방법원 부천지원 김포시법원

결 정

사 건 2024카경202 결정경정

신 청 인 김미정

김포시

소송대리인 변호사 조하늘

피 신 청 인 왕환식

김포시

주 문

위 당사자 사이의 이 법원 2023차전3413 대여금 사건에 대하여 2023. 10. 5.자 결정한 지급명령의 당사자 표시 중 채무자 성명 "왕한식"을 "왕환식"으로 경정한다.

이 유

이 사건 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

2024. 1. 17.

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



위 변조 방지용 바코드입니다.



음성출력용바코드

판사 이준석



※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



위변조 방지용 바코드입니다.



www.scourt.go.kr



음성출력용바코드

정본입니다.

2024. 4. 30.

인천지방법원부천지원김포시법원

법원주사보 이승희



※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.